

1500116-98.2020.8.26.0205

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Getulina

Foro: Foro de Getulina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... assim ementado: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PRESENÇA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONFISSÃO REALIZADA EM SOLO POLICIAL UTILIZADA PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Getulina

Foro de Getulina

Vara Única

Rua Dr. Carlos de Campos, 660, Getulina-SP - cep 16450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500116-98.2020.8.26.0205 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-98.2020.8.26.0205

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2132068/2020 - DEL.POL.GETULINA, 7496641 - DEL.POL.GETULINA, 544/19/302 -
DEL.POL.GETULINA, 2132068 - DEL.POL.GETULINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Devair Campana

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Devair Campana como incurso no artigo 155, caput, c.c. §§ 1º (repouso noturno) e 4º, inciso II (mediante escalada), por duas vezes na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, porque no dia 1º de dezembro de 2019, às 20h40, na Rua Dom Pedro II, 219, Centro, neste município e comarca de Getulina/SP, DEVAIR CAMPANA, vulgo "Pelego", qualificado à fls. 10, subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante escalada, coisas alheias móveis, consistente em 01 (uma) rede de descanso xadrez, 01 (um) enfeite de parede em formato de um avião, nas cores verde e branco, 01 (uma) pá de lixo em alumínio, avaliados no total de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), conforme laudo de avaliação de fls. 39, pertencentes à vítima Laerte Rodrigues Martins Celestino. Ainda, porque no dia 14 de dezembro de 2019, por volta das 19h, na mesma Rua Dom Pedro II, 219, Centro, neste município e comarca de Getulina/SP, DEVAIR CAMPANA,

vulgo "Pelego", qualificado à fls. 10, subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) colcha de casal nas cores laranja, vermelha e marrom, com as bordas brancas, avaliada em R\$ 30,00 (trinta reais), conforme laudo de avaliação de fls. 39, pertencente à vítima Laerte Rodrigues Martins Celestino.

Recebimento de denúncia às fls 114.

Reposta à acusação fls 157/158.

Audiência de instrução e julgamento às fls 228/232, onde foram ouvidas a vítima Laerte Rodrigues Martins Celestino, o informante Adriano Batista e interrogado o réu.

Apresentadas alegações finais oralmente, o Ministério Público pediu que a ação seja julgada procedente, observando-se com relação à pena que o réu faz o furto como meio de vida como foi mostrado não só pela testemunha, mas também pela extensa ficha criminal que o réu ostenta.

A defesa, por seu turno, pediu que seja julgada improcedente a ação penal porque não comprovada a materialidade e a autoria delitiva, uma vez que tanto a vítima quanto informante não visualizaram o réu na suposta prática do delito; caso não acolhida a pretensão para improcedência, requereu a condenação do réu pela prática de furto simples uma vez que não comprovada a qualificadora de escalada.

É o relatório.

Passo à fundamentação.

Não foram arguidas preliminares pela defesa, tendo o feito tramitado regularmente e todas as garantias processuais dos acusados foram devidamente observadas. No mérito, a pretensão deduzida na denúncia é parcialmente procedente, pelas razões que passo a expor.

O Ministério Público do Estado de São Paulo imputa ao réu a prática do crime de furto qualificado e majorado, previsto 155, caput, c.c. §§ 1º (repouso noturno) e 4º, inciso II (mediante escalada), por duas vezes na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

Da prova oral colhida em juízo se extrai o seguinte:

A vítima Laerte Rodrigues Martins Celestino, ao ser ouvida em juízo disse: A gente tinha ido para igreja, na hora que a gente voltou não estava mais no local (os pertences); o réu levou para casa dele e depois de dois, três dias o sobrinho dele levou para delegacia; conhecia o réu de vista; Adriano é sobrinho do réu; Adriano levou as coisas na delegacia; a delegacia ligou para reconhecer as coisas; o muro não é alto, mas da para pular; recuperei todos os bens; teve mais um furto depois pelo réu, dessa vez não registrei ocorrência; porque eu corri atrás gritando "pega ladrão", daí apareceu um motoqueiro que foi atrás e pegou a rede de volta.

O informante Adriano Batista, ao ser ouvida em juízo disse: Toda manhã eu levanto e dou uma conferida no quartinho dele (do réu) que ele mora nos fundos, separado de nós, não tem contato nenhum; ao verificar de manhã eu dei de cara com esses objetos; para mim tudo que eu vejo lá é produto de furto; peguei esses objetos, fui até a delegacia e conversei com o investigador que falou "traz aqui, parece que teve um furto essa noite"; não sei te informar (como foi o furto); quando ele (réu) era mais esperto ele levantava e já sumia com as coisas; eu sempre acordava e olhava o quartinho, dava uma geral; quando não tinha nada eu deixava quieto, quando tinha algo eu acionava a policia; é demais, já tive problema; é policia 24 horas lá atrás dele.

Ao ser interrogado, Devair Campana, disse não se lembrar dos fatos e que não cometeu as subtrações.

Pois bem. Este é o conjunto probatório que se verifica dos autos, de modo que passo à análise pormenorizada das imputações atribuídas na inicial

Do crime de furto realizado no dia 01 de dezembro de 2019

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls 4/5, auto de exibição e apreensão de fls 7 e 9, relatórios de investigação e imagens de fls 32/33, auto de avaliação de fls 39, bem assim da prova oral colhida em juízo.

A autoria, por seu turno, é inconteste e recai sobre a pessoa do acusado.

Em que pese a negativa do réu em juízo, observa-se, de proêmio, que em seu interrogatório na fase inquisitiva (fls 10) confessou os fatos delineados na

inicial, afirmando que "é morador na cidade de Getulina, é usuário de bebidas alcoólicas tipo "pinga" e interrogado sobre os fatos declara que adentrou em uma residência dias atrás, que não se recorda endereço e data, pegou do quintal uma rede, um aviãozinho e uma pá de lixo, que dias após adentrou novamente neste mesmo imóvel, não se recordando da data e pegou do varal uma colcha, que pegou esses objetos pois os venderia para comprar pinga. Interrogado sobre o indivíduo que lhe acompanhava de bicicleta, conforme imagens e relatório de investigação anexo ao feito, declara que desconhecesse quem seja e não se recorda quem seria este Indivíduo."

Como se infere, de forma clarividente, a confissão extrajudicial do réu apresenta coerência com o acervo probatório produzido em juízo e, ainda, riqueza de detalhes quanto ao tempo, modo de execução e objetos materiais sobre os quais recaiu sua conduta.

Some-se a isto o fato de que o próprio sobrinho do réu, com que este coabita foi quem levou os objetos à Delegacia de Polícia, entregando-os à autoridade policial, o que demonstra veracidade e harmonia de seu depoimento com a confissão extrajudicial do acusado.

Acerca do valor probatório da confissão extrajudicial retratada em juízo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em concluir pela sua irrelevância, desde que demonstre coesão com os demais meios de prova amealhados aos autos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS Nº 613005 - SP (2020/0238418-4) DECISÃO Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de TIAGO ALVES FIRMINO contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação criminal n. 14078-20.2008.8.26.0066. Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, como incurso nas iras do art. 157, § 2º, II, do Código Penal (fls. 117-120). Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, a fim de cancelar o pagamento de custas processuais, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 113-116. Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente faz jus à atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha ocorrido retratação em juízo. Sustenta que a confissão extrajudicial foi utilizada para firmar o juízo condenatório. Requer, assim, a concessão da ordem. Informações prestadas às fls. 111-140. O Ministério Público Federal, às fls. 142-145, manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, subsidiariamente, pela concessão parcial da ordem, em parecer assim ementado: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENÇA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONFISSÃO REALIZADA EM SOLO POLICIAL UTILIZADA PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Por questão de coerência e a fim de não se incidir em descumprimento da diretriz fixada pela Terceira Seção no HC 535.063, publicado em agosto de 2020, o presente habeas corpus não deve ser conhecido, por ser substitutivo de revisão criminal. 2. A ausência de debate no Tribunal de origem sobre a incidência da atenuante de confissão espontânea impede a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 3. De acordo com pacífico entendimento desse Tribunal Superior, a confissão pode ser utilizada para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria quando o juiz a tenha considerado na fundamentação da condenação, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo" (EDcl no AgRg no REsp 1710957/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018). 4. Parecer do MPF pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício" (fl. 142). É o relatório. Decido. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não

conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. Conforme relatado, busca-se na presente impetração a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Todavia, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Laurita Vaz, DJe 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2017. Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. P. e I. Brasília, 16 de novembro de 2020. Ministro Felix Fischer Relator (STJ - HC: 613005 SP 2020/0238418-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 18/11/2020)

Ademais, em sua retratação judicial, o acusado apenas afirma "não se recordar dos fatos", não fazendo qualquer ressalva com relação a uma negativa categórica de não tê-los praticado.

Em que pese o elogiável esforço da combativa defesa, não há que se falar em fragilidade probatória, estando mais do que evidenciado que o réu praticou o crime que lhe imputa a inicial.

Dessa maneira, o réu incidiu na norma penal incriminadora circunscrita no artigo 155, "caput" do Código Penal, sendo sua condenação medida de rigor, pois, dolosamente, subtraiu para si coisas alheias móveis consistente em 01 (uma) rede de descanso xadrez, 01 (um) enfeite de parede em formato de um avião, nas cores verde e branco, 01 (uma) pá de lixo em alumínio, avaliados no total de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), conforme laudo de avaliação de fls. 39, pertencentes à vítima Laerte Rodrigues Martins Celestino.

Quanto à qualificadora da escalada, razão assiste à defesa.

Com efeito, a jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de se exigir prova pericial no local dos fatos como meio apto à sua comprovação, sem olvidar da possibilidade de que se comprove sua incidência através de outros meios de prova, como o testemunhal.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1984562 - MG (2022/0037124-2) EMENTA RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO, SEM MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ - REsp: 1984562 MG 2022/0037124-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

No caso dos autos, o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de comprovar a escalada necessária subtração da coisa, uma vez que não foi realizado Laudo Pericial no local dos fatos e a vítima e o informante ouvidos em juízo sequer descrevem quaisquer elementos aptos a firmar convicção de que foi necessário um esforço incomum, além do normal, por parte do réu para adentrar a residência.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, relata sucintamente que "o muro não é alto, mas da para pular". Em solo policial, disse que o muro do imóvel possui aproximadamente 1,30m.

Não há provas nesse sentido. Sequer uma fotografia do local dos fatos, o que seria facilmente obtido por parte da acusação e dos órgãos investigativos, de modo que não resta outra conclusão senão afastar sua incidência.

Face tais premissas, afasto a qualificadora referente à escalada.

Por outro lado, é de se reconhecer a majorante relacionada ao furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1º do CP). Isto porque, consoante entendimento sólido no âmbito dos tribunais pátrios, para o reconhecimento da majorante, basta que o delito tenha se realizado no período noturno, sendo desnecessário averiguar se ocorreu em residência habitada ou não, em

estabelecimento comercial, com ou sem vigilância, dentre outros aspectos secundários.

O que ensejou o legislador a prever a causa de aumento, diante de uma interpretação teleológica, é o fato de que à noite as pessoas (e seus bens) estão mais suscetíveis à ação dos criminosos, o que facilita a ação delituosa, sendo legítimo, portanto o aumento da pena

No caso, restou demonstrado que o furto se deu no período noturno, notadamente pelas fotografias de fls 32/33, de modo que reconheço sua incidência.

Não há nenhuma causa de excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade. Assim, considerando o robusto conjunto probatório existente, a condenação pelos fatos descritos na denúncia é medida que se impõe.

Do crime praticado no dia 14 de dezembro de 2019

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls 4/5, auto de exibição e apreensão de fls 7 e 9, termos de declaração de fls 8, auto de avaliação de fls 39, bem assim da prova oral colhida em juízo.

A autoria, de sua vez, restou comprovada e recai sobre a pessoa do acusado.

Isto porque, consoante relatado pela vítima à autoridade policial em suas declarações de fls 8, na data de sábado dia 14 do corrente por volta das 19:00 horas, Devair Campana, vulgo "Pelego" novamente adentrou no quintal de seu imóvel, provavelmente pulando a grade, e subtraiu uma colcha de casal de cor marrom que estava no varal. Mencionou que apenas presenciou os fatos na manhã do dia seguinte quando um indivíduo procurou o declarante em sua residência dizendo ter visto "Pelego" saindo da residência no dia anterior por volta das 19:00 horas, com uma colcha nas mãos, que este indivíduo disse a "Pelego" para que devolvesse o objeto subtraído, sendo negado por "Pelego", que saiu pela via pública e tomou rumo ignorado. Declarou finalmente não possuir a qualificação deste indivíduo que lhe procurou informando os fatos, que o conhece apenas de vista, e irá localizá-lo para que na qualidade de testemunha preste depoimento nesta Unidade Policial, que trata-se de um homem de aproximadamente 60 anos, cor parda, estatura baixa, complexão física gordo, não sabendo precisar seu endereço.

Some-se a isto o fato de que o referido objeto foi efetivamente entregue à autoridade policial pelo sobrinho da vítima às fls 9, fato que denota que o objeto estava realmente em posse do réu e que são verossímeis os relatos da vítima.

Ademais, o réu também confirmou extrajudicialmente a prática deste furto ao ser interrogado pela autoridade policial às fls 10, apenas se retratando em juízo por não se recordar dos fatos.

Em que pese o elogiável esforço da combativa defesa, não há que se falar em fragilidade probatória, estando mais do que evidenciado que o réu praticou o crime que lhe imputa a inicial.

Dessa maneira, o réu incidiu na norma penal incriminadora circunscrita no artigo 155, "caput" do Código Penal, sendo sua condenação medida de rigor, pois, dolosamente, subtraiu para si coisas alheias móveis consistente em 01 (uma) rede de descanso xadrez, 01 (uma) colcha de casal nas cores laranja, vermelha e marrom, com as bordas brancas, avaliada em R\$ 30,00 (trinta reais), conforme laudo de avaliação de fls. 39, pertencentes à vítima Laerte Rodrigues Martins Celestino.

Considerando-se a identidade de circunstâncias em que se deram os delitos e pelas mesmas argumentos aduzidos acima, no que se refere ao delito praticado anteriormente (dia 01/12/2019), evitando-se repetições desnecessárias, entendo por bem afastar a qualificadora referente à escalada e reconhecer a majorante do furto praticado durante o repouso noturno.

Com efeito, as provas referentes à escalada, notadamente pela ausência de Laudo pericial no local do delito e da fragilidade da prova oral colhida caminham para o afastamento da qualificadora.

No que tange ao furto praticado durante o repouso noturno, restou patente a sua ocorrência, especialmente pelo fato de a vítima ter sido avisada da ocorrência do furto apenas no dia seguinte em sua residência pelo indivíduo que lhe procurou dizendo ter visto "Pelego" saindo da residência no dia anterior por volta das 19:00 horas, com uma colcha nas mãos, que este indivíduo disse a "Pelego" para que devolvesse o objeto subtraído, sendo negado por "Pelego", que saiu pela via pública

e tomou rumo ignorado.

Não há nenhuma causa de excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade. Assim, considerando o robusto conjunto probatório existente, a condenação pelos fatos descritos na denúncia é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; antecedentes: o acusado ostenta mais de uma condenação definitiva, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais atualizada (fls. 186/227), de forma que uma delas será valorada nesse momento, negativamente, e as demais na segunda fase; conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: são normais ao tipo penal; circunstâncias do crime: são normais; consequências do delito: são comuns à espécie; comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base ao réu em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa para cada crime de furto.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante de confissão e a agravante de reincidência (fls. 186/227), as quais devem ser compensadas. Assim, mantenho a pena anteriormente dosada, 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa para cada crime de furto.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º (repouso noturno), aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, que torno definitiva.

Reconheço a continuidade delitiva, pois o agente mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve o segundo ser havido como continuação do primeiro, de modo que aplico a pena de somente um deles exasperada em 1/6 (um sexto), resultando numa pena total e definitiva de 1 ano, 9 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o mínimo unitário, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, haja vista a ausência de critérios que determinem a real situação econômica do réu.

O réu permaneceu em liberdade durante o processo, de modo que deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP),

Assim, com fundamento no art. 33, do Código Penal, observadas a reincidência, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime semiaberto.

No caso concreto não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente por ser reincidente em crime doloso da mesma espécie. Na hipótese dos autos não se revela cabível a suspensão condicional de pena, porquanto o condenado não preenche os requisitos do art. 73 do CP, notadamente por ser reincidente em crime doloso.

Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva a fim de CONDENAR o réu DEVAIR CAMPANA como incurso no delito previsto no art. 155, § 1º (repouso noturno) do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do mesmo Código, à pena de de 1 ano, 9 meses e 3 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 16 dias-multa fixados no valor de 1/30 do salário mínimo.

O apenado poderá recorrer em liberdade, uma vez que, segundo entendimento recente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a decretação da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial em meio aberto:

(...) A fixação do regime de cumprimento semiaberto revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva. (HC 181008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020

PUBLIC26-06-2020)

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do CPP, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia, tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia; em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários do defensor dativo, nos termos do Convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Concedo ao acusado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-lo nas custas processuais.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Getulina, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA